مهارات التفاوض وإدارة الوساطة: ملخص مكثف للمراجعة

الأسس النظرية للوساطة والفرق بينها وبين التحكيم والقضاء

التعريفات (خمسة)

الجهة المعرِّفة	التعريف	المفتاح
تنظيم مركز المصالحة، المادة الأولى	المصالحة «وسيلة رضائية لتسوية المنازعات، تتولاها مكاتب المصالحة، صلحاً كلياً أو جزئياً»	رضائية، كلياً أو جزئياً
مشروع نظام الوساطة، المادة الأولى	كل عملية يقوم بها وسيط أو أكثر بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية لمنازعات ناشئة عن علاقة نظامية أو متعلقة بها، كلياً أو جزئياً، دون صلاحية للوسيط في فرض التسوية، وتسمى مصالحة وتوفيقاً	ميسّر لا حاكم
قواعد برنامج «بديل»	**الوساطة:** عملية طوعية يساعد فيها الوسيط الأطراف ويسهّل التفاوض بينهم. **الصلح:** يعيّن الأطراف مصلحاً يدرس النزاع ويوضح المسائل ويقترح حلولاً للوصول إلى اتفاق كتابي	الفارق: وجود وثيقة الصلح من عدمها
برنامج هارفارد للوساطة	يعمل الأفراد أو المنظمات معاً لحل خلافاتهم بأنفسهم، ويستمع الوسيط ويحدد مجالات القلق ويستكشف المصالح والحلول	الحل بأيدي الأطراف
القانون النموذجي للأونسيترال	أي عملية، وساطة أو توفيقاً أو غيرهما، يطلب فيها الأطراف من شخص آخر مساعدتهم على تسوية ودية لمنازعة تعاقدية أو قانونية، دون صلاحية لفرض حل	العبرة بالمضمون لا بالتسمية

الخصائص والمرادفات

- **الخصائص (خمس):** الطوعية، وعدم الإلزام، والسرية، والمرونة، والحياد. والطوعية هي ما يميزها عن الإجراءات القضائية الإلزامية.
- **لماذا الوساطة (ثلاثة):** التركيز على المصالح لا المواقف، والحفاظ على العلاقات، والحلول المربحة للجميع.
- **المرادفات (أربعة):** الصلح هو الأشيع فقهاً ونظاماً، والتوفيق يقرّب وجهات النظر، والمصالحة هي الرسمي في تنظيم مركز المصالحة، والوساطة هي الحديث في مشروع النظام.

الوساطة والتحكيم والقضاء

المعيار	الوساطة	التحكيم	القضاء
الالتحاق	طوعي بالكامل	باتفاق الأطراف	إلزامي
الإلزام	لا قرار ملزماً، والاتفاق برضا الجميع	قرار ملزم نهائي، لا يُطعن فيه إلا في حالات محدودة كالغش	حل أخير
سلطة الطرف الثالث	ميسّر بلا صلاحية فرض	يفصل في النزاع	يفصل في النزاع
مآل العلاقة	تحافظ على العلاقات	قد ينتهي هو والقضاء إلى قرارات صارمة تنهي العلاقات	كالتحكيم

- **فروق أخرى:** الوسيط طرف ثالث محايد، أما التفاوض المباشر فبلا وسيط. والوسيط لا يقدم استشارة قانونية لطرف واحد، أما المستشار فيقدم النصح لطرف واحد.
- **صيغتان:** ترد صيغتان: «عدم الإلزام» و«غير ملزمة في البداية»، والمعتمد للاختبار أن العملية غير ملزمة، وأن محضر الصلح الموثّق عبر منصة «تراضي» سند تنفيذي.

أطراف الوساطة

البند	عناصره
مؤهلات الوسيط (خمس)	التدريب المتخصص، والمعرفة القانونية الأساسية، ومهارات التواصل والاستماع، والقدرة على إدارة الصراع، والحياد والنزاهة
أدوار الوسيط (خمسة)	تسهيل التواصل، ومساعدة الأطراف على تحديد مصالحهم، وإدارة العملية وضمان السرية، وعدم تقديم استشارات قانونية، وعدم فرض الحلول
الأطراف المتنازعة (ثلاثة)	الأطراف الأصليون، والممثلون القانونيون، وأصحاب المصلحة المتأثرون دون أن يكونوا أطرافاً
المستشارون والخبراء (ثلاثة)	القانونيون ويقدمون المشورة خارج الجلسات، والتقنيون، والماليون

المشروعية والمواد النظامية

- **شرعاً:** «والصلح خير» سورة النساء آية 128، و«إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» سورة الحجرات آية 10، وحديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».

- **ضوابط الصلح (أربعة):** عدم مخالفة الشريعة، وعدم إحلال حرام أو تحريم حلال، والعدالة والإنصاف، والرضا والطوعية.

المادة	حكمها
المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية	للخصوم في أي حال للدعوى طلب تدوين صلحهم في محضرها، وتصدر المحكمة صكاً بذلك
المادة 45 من نظام التحكيم	تسوية طرفي التحكيم تُثبت بحكم من الهيئة له قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ
المادة الثانية من نظام التحكيم	تستثني منازعات الأحوال الشخصية وما لا يجوز الصلح فيه
المادة الثانية من قواعد عمل مكاتب المصالحة	قضايا المركز فئتان: المحالة من المحاكم، وما يحيله الأطراف ابتداءً أو أثناء الدعوى بشرط إشعار ناظرها. ولا مصالحة فيما لا يجوز الصلح فيه شرعاً
المادة الثالثة عشرة من قواعد العمل	الطلب المحال من المحكمة: نموذج معتمد، وقيد يوم الإحالة برقم مميز، وإحالة إلى المصلحين
المادة 11 من نظام الشركات	الميثاق العائلي، وقد ينص على الوساطة أو التحكيم خطوةً أولى قبل القضاء

الأهمية والأنواع والأنظمة الداعمة

الأهمية (ثلاثة أبعاد)	عناصرها
اقتصادية	**توفير التكاليف:** أقل من التقاضي، وتوفير أتعاب المحامين، وتقليل خسائر طول النزاع. **السرعة:** إجراءات أسرع ومرونة في التوقيت. **العلاقات التجارية:** استمرار الشراكات وتجنب الدعاية السلبية
اجتماعية	**العلاقات الأسرية:** صون الروابط، وتجنب الخصومات الطويلة، ونقل القيم للأجيال. **ثقافة الحوار:** التواصل البنّاء، ومهارات حل المشكلات، والتسامح
قانونية	**تخفيف العبء على المحاكم:** تقليل القضايا، وتوفير وقت القضاة، وكفاءة القضاء. **المرونة في الحلول:** حلول مبتكرة، ومراعاة ظروف الأطراف، وإمكانية التعديل والمراجعة

- **الأنواع:** بمعيار النطاق: محلية ودولية. وبمعيار المجال: تجارية، ووساطة الأوقاف العائلية، ووساطة المنشآت العائلية التي تحافظ على الشركة والعائلة معاً.

الإطار	أبرز ما يُحفظ
مركز المصالحة	يتبع وزارة العدل، ومنصته «تراضي» تصدر محاضر لها قوة السند التنفيذي. أهدافه ثلاثة: إنشاء المركز، وتنظيم المكاتب، وتحديد مؤهلات المصلحين
مشروع نظام الوساطة	لم يُقر بعد. أهدافه ثلاثة: تفعيل الوساطة، وتحسين بيئة الأعمال، وإطار قانوني شامل
قانون الأونسيترال النموذجي	أهدافه: توحيد القوانين، وتسهيل التجارة، وتعزيز الوساطة. مبادئه: الطوعية والسرية، وحياد الوسيط، وقابلية تنفيذ التسويات
اتفاقية سنغافورة	تسهيل التنفيذ الدولي للتسويات، وتعزيز الثقة في الوساطة، وتقليل حواجز التجارة
مراكز دولية	مركز سنغافورة الدولي للوساطة SIMC، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA، وغرفة التجارة الدولية ICC

التحديات (تسعة)	الفرص (تسع)
ثقافية ثلاث: قلة الوعي، وتفضيل الحلول التقليدية، والخوف من فقدان الحقوق	**اقتصادية ثلاث:** نمو قطاع الخدمات القانونية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار
قانونية اثنتان: غياب إطار شامل لا يزال قيد التطوير، وعدم وضوح حدود الوساطة في بعض المجالات	**اجتماعية ثلاث:** تعزيز ثقافة الحوار، والحفاظ على العلاقات الأسرية، ونشر قيم التسامح
مهنية أربع: نقص الوسطاء المؤهلين، والحاجة إلى معايير موحدة، وتدريب القضاة والمحامين، والتطوير المستمر للمهارات	**مهنية ثلاث:** تطوير مهنة الوساطة، وإنشاء مراكز تدريب، والتعاون مع المؤسسات الدولية

مراحل الوساطة وأساليبها وجلساتها

- **المراحل بترتيبها (ثلاث):** أولاً طلب الوساطة، وثانياً جلسات الوساطة، وثالثاً انتهاء الوساطة.

المرحلة الأولى: طلب الوساطة

الجهة	خصائصها
مركز المصالحة	حكومي مجاني، وقضاياه فئتان: المحالة من المحاكم، وما يحيله الأطراف
مراكز التحكيم	تشترط شرط وساطة في العقد أو مشارطة بعد النزاع، وإلا فالمشاركة الطوعية: يدعو المركز الطرف الآخر بطلب من أحد الأطراف
المركز الوطني للمنشآت العائلية	برنامج «بديل»، يفهم خصوصية النزاع العائلي، وإجراءاته الأولية قريبة من المراكز التحكيمية مع مرونة

- **القيود الشرعية:** لا صلح فيما لا يجوز شرعاً كالحدود والقصاص والحقوق العامة، ولا تغيير لمصارف الوقف أو شروط الواقف.
- **القيود النظامية:** ما ليس للأطراف حق الصلح فيه كحقوق الغير، وما يخالف نظاماً كمخالفات الشركات والضرائب وحماية المستهلك.
- **الأوقاف:** غالباً خارج الوساطة: أصل الوقف، وشروط الواقف، وأهلية الناظر. وقد تقبلها إدارة الوقف كعقود الإيجار والأصول الاستثمارية. الإشراف للهيئة العامة للأوقاف، والاختصاص الأصيل لمحاكم الأحوال الشخصية.
- **اتفاقية الوساطة:** وثيقة تحدد شروط العملية وإجراءاتها، يوقعها الأطراف قبل بدء الجلسات. أهميتها القانونية أربعة: إنشاء الإطار القانوني، وتحديد الحقوق والالتزامات، وحماية الوسيط والأطراف، وضمان الالتزام بالقواعد. والعملية أربعة: توضيح التوقعات، ومنع سوء الفهم، وضمان السرية والحياد، وتسهيل إدارة الجلسات. عناصرها أربع مجموعات: إجراءات الجلسات، وصلاحيات الوسيط ومنها إنهاء الوساطة في حالات معينة، والتزامات الأطراف ومنها الحضور بحسن نية، وإنهاء الوساطة.
- **شرط الوساطة:** فوائده القانونية أربع: إنشاء الاختصاص، ومنع التقاضي المباشر قبل استنفاد الوساطة، وضمان التنفيذ، وتوفير الوقت والتكلفة. وفوائده العملية أربع: العلاقات، والمرونة، والسرية، والسرعة.

العنصر الأساسي (خمسة)	مثاله	العنصر التكميلي (خمسة)	مثاله
النطاق	«أي منازعة تنشأ عن أو تتعلق بهذا العقد»	المكان	«في مدينة الرياض»
الجهة المختصة	المركز المختار للوساطة	اللغة	«باللغة العربية»
القواعد المطبقة	«وفق قواعد الوساطة لدى المركز»	عدد الوسطاء	«وسيط واحد أو ثلاثة»
المدة الزمنية	«خلال 60 يوماً من تقديم الطلب»	التكاليف	«يتحملها الأطراف بالتساوي»
البديل	«تحال إلى التحكيم»	السرية	«مع الالتزام بالسرية التامة»

النموذج	المزايا	العيوب
اختياري	مرونة كاملة، واللجوء في أي وقت	لا التزام قانوني، ولا ضمان للاستخدام، وإمكانية التجاهل، وضعف الإلزام
إلزامي	ضمان الاستخدام، وإلزام واضح، وتأجيل التقاضي	قد يؤخر الحقوق، وقد يستغله سيئ النية، ويتعقد في الطوارئ

- **بحسب التدرج:** أحادي المستوى: وساطة فقط أو تحكيم فقط. ومتعدد المستويات: وساطة ثم تحكيم، أو تفاوض 30 يوماً ثم وساطة 60 يوماً ثم تحكيم.
- **النماذج النصية:** عقد تجاري: وساطة ثم تحكيم بعد 60 يوماً. وقف: مصالحة مع مراعاة شروط الواقف، ثم الجهة القضائية بعد 45 يوماً. عقد شامل: وسيط واحد بالعربية، ثم تحكيم بعد 90 يوماً مع حق الإغاثة المؤقتة.

آلية الطلب (أربع)	الوصف	المتطلب
الاتفاق المسبق	شرط في العقد الأصلي	صياغة واضحة ومحددة
الاتفاق اللاحق	بعد نشوء النزاع	موافقة جميع الأطراف
الإحالة القضائية	من المحكمة	موافقة الأطراف
الطلب الفردي	من طرف واحد	موافقة الطرف الآخر

- **الطلب المحال من المحكمة:** يُحال بالنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في المحكمة أو ما يحدده المركز، ويُقيَّد يوم إحالته برقم مميز، ثم يحيله مدير المكتب إلى المصلحين من منسوبي الوزارة أو المسجلين، مراعياً المصلحة وتعليمات المركز ورغبة الأطراف ما أمكن.

- **الطلب المباشر:** يقدمه الأطراف أو أحدهم إلى المركز أو المكاتب بالنموذج المعتمد، ويتولاه المكتب المقدَّم إليه أو ما يحدده المركز.
- **التحضير في مركز المصالحة (خطوتان):** تحديد الاختصاص: القابلية للصلح، والمكتب المختص، وعدم وجود إجراءات قضائية سارية. ثم إعداد الوثائق: الطلب، والعقد، والمراسلات، والوثائق المؤيدة، والهوية.
- **المعلومات المطلوبة (أربعة):** بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والمطالبات بدقة، وقائمة الوثائق المرفقة.
- **متطلبات المراكز التحكيمية (ثلاثة):** نسخة الشرط أو المشارطة، وبيانات الأطراف وممثليهم، وملخص الوقائع والمطالب مع إمكان تحديد مؤهلات الوسيط.
- **الرسوم (أربعة):** رسم تسجيل حسب قيمة النزاع غير مسترد، وأتعاب الوسيط يحددها المركز، ورسوم إدارية ثابتة، ومصاريف إضافية كالقاعات والترجمة والخبراء.
- **الهيكل التنظيمي (ثلاثة):** مركز المصالحة جهة رئيسية تحت إشراف وزارة العدل، ومكاتب المصالحة في المناطق، والمصلحون المعتمدون.
- **التحديات العملية:** في الشركات: العواطف، والأطراف الحقيقيون غير الظاهرين ككبار العائلة، وغياب الوثائق. وفي الأوقاف: صلاحيات الناظر في الصلح، والتوازن بين الأجيال. والحلول: تدريب الوسطاء، ونماذج اتفاقيات خاصة.

المرحلة الثانية: جلسات الوساطة

- **الحياد:** لا يعني انعدام المشاعر بل ألّا تؤثر في الإدارة. ومظهره بثلاث وسائل: وقت حديث متساوٍ، ولغة جسد متوازنة، وتجنب الأحكام القيمية.
- **الاستماع الفعال:** من السطحي إلى العميق. تقنياته أربع: الانتباه الكامل، وإعادة الصياغة Paraphrasing، والتلخيص، والأسئلة التوضيحية.
- **العقد الاجتماعي:** قواعد الجلسة الأولى: عدم المقاطعة، واحترام وجهات النظر، والسرية التامة.

أداة الوسيط (ثلاث)	مضمونها
الجلسة الانفرادية Caucus	سرية تماماً، ولا يُفصح عن مضمونها إلا بإذن صريح
إعادة الصياغة Reframing	تحويل العبارة الهجومية إلى محايدة تركز على المصالح
الأسئلة القوية	أسئلة مفتوحة توجّه نحو المستقبل والحلول

- **المستشار:** دوره الإيجابي ثلاثة: التحضير، والمشورة القانونية أو المالية، والمساعدة في صياغة الاتفاق. وسلوكياته السلبية ثلاثة: تحويل الوساطة إلى معركة، والتحدث نيابة عن الموكل، ورفض الحلول قطعياً.
- **الميثاق الأخلاقي (ثلاثة):** السرية وهي «حجر الزاوية»، والإفصاح عن تضارب المصالح مهما صغر، والنزاهة فلا يضمن نتيجة ولا يفرض حلاً.

المرحلة	الوسيط	المستشار
ما قبل الوساطة	قابلية النزاع للوساطة، والإفصاح عن التضارب، وشرح القواعد	أهداف الموكل، والمستندات، وشرح البدائل كالتقاضي والتحكيم
أثناء الجلسات	إدارة الحوار، والأدوات، وتوليد الخيارات	المشورة عند الحاجة، وعدم التحدث نيابة عن الموكل
صياغة الاتفاق	بنود واضحة تعكس إرادة الجميع وقابلة للتنفيذ	المراجعة القانونية وحماية مصالح الموكل
ما بعد الوساطة	توثيق المحضر في «تراضي»، وقد يتابع التنفيذ	مساعدة الموكل في التنفيذ

- **خصوصية التفاوض العائلي:** التجاري يطلب أقصى منفعة اقتصادية، والعائلي يوازن بين المال والعلاقات طويلة المدى، ويحفظ الكرامة والموقع داخل العائلة.
- **تقنيات الإقناع المتقدمة (ثلاث):** الجمع بين المنطق والعاطفة، والقصص والأمثلة مع حفظ السرية، وإعادة التأطير كتحويل الخلاف على الأرباح من «صراع على المال» إلى «فرصة لوضع نظام عادل يضمن استدامة الشركة».

الإقناع (أربعة أساليب)	الاستخدام	الميزة	التحدي
المنطقي	الحقائق والأرقام	وضوح وموضوعية	قد يتجاهل العواطف
العاطفي	العلاقات والمشاعر	يلامس القلوب	قد يفتقر للموضوعية
بالقيم	ربط الحلول بالقيم المشتركة	قوة تأثير عالية	يتطلب فهماً عميقاً للثقافة
بالمصلحة	إظهار المنافع المتبادلة	عملي ومباشر	قد يبدو انتهازياً

أنواع الاستماع المتقدم (ثلاثة)	تقنيات التواصل الفعال (ثلاث)
التعاطفي: فهم الموقف من وجهة نظر المتحدث دون أحكام أو حلول فورية	**اللغة الإيجابية:** «هذا يتطلب إبداعاً أكثر» بدل «هذا مستحيل»
التحليلي: فهم البنية المنطقية للحجج وكشف التناقضات	**التلخيص والتوضيح:** تلخيص ما فُهم وطلب التأكيد أو

أنواع الاستماع المتقدم (ثلاثة)	تقنيات التواصل الفعال (ثلاث)
والفجوات	التصحيح
الاستراتيجي: الأهداف البعيدة والمصالح الخفية، كخلاف استثماري حقيقته السيطرة على اتجاه الشركة	**الأسئلة المفتوحة:** «كيف ترى تأثير هذا القرار على مستقبل العائلة؟»

- **إدارة الحوار:** عناصرها ثلاثة: تنظيم الديناميكية، وإدارة الوقت، وإدارة التفاعلات المتعددة. والتعامل مع المقاطعات ثلاث تقنيات: الإيقاف المؤقت، وإعادة التوجيه الإيجابي، والقواعد الأساسية.
- **اختلاف الثقافات:** فهم اختلاف الأجيال، واحترام التسلسل الهرمي، والتوفيق بين التقليدي والحديث، وسد الفجوة المعرفية، ولغة مناسبة للجميع.

أساليب الوساطة (ثلاثة)

المعيار	التسهيلية Facilitative	التقييمية Evaluative	التحويلية Transformative
الجوهر	يصل الأطراف إلى حلولهم دون رأي من الوسيط في المضمون	يقيّم الوسيط المواقف ويقترح حلولاً محددة	تحويل العلاقة لا حل المشكلة فقط
الخصائص أو الأهداف (أربعة)	أسئلة مفتوحة، وإعادة صياغة المواقف، وإدارة العملية دون المضمون، وتوليد الخيارات	تقييم المواقف، وبيان القوة والضعف القانونية، واقتراح الحلول، وتوظيف الخبرة	تحسين التواصل، وزيادة الفهم والتعاطف، وبناء مهارات حل المشكلات، وتقوية العلاقات
التقنيات	العصف الذهني الموجه، وإعادة التأطير الإيجابي، والجلسات المنفصلة	تحليل المخاطر، والمقارنة المعيارية، والتقييم المرحلي	الاستماع العاكس، واستكشاف المشاعر، وبناء الجسور
تناسب	تمكين الأطراف وحلول مستدامة، لكنها أطول وتحتاج وسيطاً ماهراً	المسائل القانونية المعقدة، ورأي الخبير، وعدم توازن المعرفة، وضيق الوقت	السياق العائلي: الكرامة ووحدة العائلة وثقافة الحوار
لا تناسب	النزاعات المعقدة جداً	النزاعات العاطفية البحتة، وحين تكون العلاقة أهم من النتيجة	

تحليل النزاع ومعرفة أسبابه الحقيقية

مستويات النموذج الجليدي (أربعة)	الوصف	مثال عائلي
السطحي	المشكلة المعلنة	خلاف حول قرار استثماري
الوسطي	المصالح والاحتياجات	الأمان المالي، والرغبة في النمو
العميق	القيم والهوية	الانتماء، والخوف من التغيير
الجذري	الاحتياجات الأساسية	الاحترام والأمان والتقدير

المصالح المباشرة	المصالح غير المباشرة	المؤثرون
الشركاء أو المستفيدون المباشرون، والإدارة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة	الأجيال القادمة، والموظفون، والعملاء والموردون، والمجتمع المحلي في الأوقاف	كبار العائلة وأصحاب الرأي، والمستشارون القانونيون والماليون، والأصدقاء والشركاء الخارجيون

- **الأسئلة المتدرجة Whys 5:** تكرار «لماذا؟» بحساسية حتى السبب الجذري. وتسلسل مثال تعيين المدير:
  1. كل طرف يرشح شخصاً مختلفاً.
  2. لأن لديهم رؤى مختلفة لمستقبل الشركة.
  3. لأنهم لم يتفقوا على استراتيجية طويلة المدى.
  4. لأنهم لا يثقون في قدرة بعضهم على التنفيذ.
  5. لأن هناك **تاريخاً من سوء التواصل وعدم الشفافية**.
- **تحليل القوى المحركة:** يحدد ما يدفع النزاع وما يعيق حله، ومنه تُعرف أنجع نقاط التدخل.

القوى المحركة للنزاع (أربع)	القوى المعيقة للحل (أربع)
الضغوط الخارجية، والتغيرات العائلية كالزواج والوفاة والولادة، والضغوط المالية، والتطلعات المختلفة للمستقبل	الكبرياء والعناد، والخوف من فقدان المكانة، وعدم الثقة المتراكم، والضغوط الاجتماعية الخارجية

- **الموقف:** ما يطالب به الطرف علناً. **والمصلحة:** السبب الحقيقي وراءه. والقاعدة: كثيراً ما تتضارب المواقف وتتوافق المصالح.
- **مثال الطبقات الثلاث:** الموقف «يجب أن أكون المدير»، والمصلحة «تُدار الشركة بقيم العائلة»، والمصلحة الأعمق «أن تُقدَّر مساهمتي».
- **الأسئلة الاستكشافية (أربعة):** «ما الذي يجعل هذا الأمر مهماً لك؟»، و«كيف ترى تأثير هذا القرار على مستقبل العائلة؟»، و«ما مخاوفك إذا لم يُنفَّذ اقتراحك؟»، و«ما الذي تأمل تحقيقه؟».
- **إعادة الصياغة الكاشفة:** «أرفض هذا الاقتراح تماماً» تصبح «يبدو أن لديك مخاوف جدية، هل تساعدنا في فهمها؟».

الأهداف (ثلاثة آماد)	المدة	أمثلة
قصيرة المدى	من 1 إلى 2 سنة	زيادة الأرباح وتحسين السيولة، وقد تتعارض مع الاستدامة
متوسطة المدى	من 3 إلى 5 سنوات	التوسع وتطوير المنتجات، وتتطلب استثمارات كبيرة
طويلة المدى	10 سنوات	بناء الإرث واستدامة العائلة، مع صعوبة التنبؤ

- **خريطة الأهداف (أربع خطوات):** تحديد الأهداف، ثم رسم الروابط، ثم إيجاد التقاطعات، ثم حل التعارضات.
- **المؤثرات الخفية:** داخل العائلة: الأزواج وكبار السن والأجيال القادمة. وخارجها: المستشارون والأصدقاء والقادة المجتمعيون. وتُكشف بثلاثة أسئلة غير مباشرة: «من تستشير عادة؟»، و«كيف ستتفاعل العائلة؟»، و«ما التوقعات التي تشعر بضرورة تلبيتها؟». وبثلاث إشارات غير لفظية: التردد، والنظر إلى الهاتف أو الساعة، وتغيّر نبرة الصوت.

تمييز	الفرق
المصلحة والاحتياج الجذري	المصلحة في المستوى الوسطي، والاحترام والأمان والتقدير في المستوى الجذري
أصحاب المصلحة والمؤثرون الخفيون	الأولى خريطة من يتأثر بالنزاع، والثانية من يؤثر في قرار الطرف دون أن يظهر
الأسئلة المتدرجة وتحليل القوى	الأولى تبحث عن سبب واحد عميق، والثانية ترسم ميزان الدفع والإعاقة
الاستماع الاستراتيجي وكشف المصالح	الأول مهارة استماع، والثاني منهج تحليل يُبنى عليها

إدارة التحديات الخاصة

التحدي	مصادره أو أسبابه	تقنيات التعامل
العواطف القوية	ثلاثة: التاريخ العائلي، والخوف من المستقبل، والكبرياء والكرامة	ثلاث: الاعتراف والتطبيع، وإعادة التوجيه البنّاء، والفصل الزمني
عدم توازن القوة	أربعة: اقتصادية، ومعرفية، واجتماعية، وعاطفية	ثلاث: تمكين الطرف الأضعف، وتنظيم التفاعل، والجلسات المنفصلة
المقاومة والعناد	أربعة: الخوف من فقدان السيطرة، وعدم الثقة، والشعور بعدم الفهم، والخوف من النتائج	ثلاث: الاستكشاف التعاطفي، وإعادة التأطير الإيجابي، والتدرج

- **عبارات التقنيات:** الاعتراف: «أرى أن هذا الموضوع يثير مشاعر قوية لديك، وهذا طبيعي». وإعادة التوجيه: «كيف نستخدم هذه الطاقة لإيجاد حل يحقق ما تريد؟». والاستكشاف التعاطفي: «أرى أنك متردد، هل تساعدني في فهم مخاوفك؟».
- **تمكين الطرف الأضعف:** تزويده بالمعلومات، وتشجيعه على التعبير، وإعطاؤه وقتاً كافياً. وتنظيم التفاعل: قواعد واضحة، ومنع المقاطعات والهيمنة، وفرص متساوية.
- **قاعدتان:** المقاومة «نادراً ما تكون عناداً بلا سبب»، فتُفهم ولا تُكسر. والطرف «الأقوى» عادة هو الأب المؤسس أو الأخ الأكبر أو صاحب الحصة الأكبر.
- **التعطيل وسوء النية والمماطلة:** لم تُعرض تفاصيلها كتابةً بعنوان مستقل، والمتاح منها متفرق:

السياق	ما ورد
اتفاقية الوساطة	الحضور بحسن نية من التزامات الأطراف، وإنهاء الوساطة في حالات معينة من صلاحيات الوسيط
الشرط الإلزامي	من عيوبه إمكانية استغلال الطرف سيئ النية
الانتهاء بدون تسوية	من أسبابه عدم الاستعداد للتنازل أو التفاوض بحسن نية
عدم الحضور	أسبابه: الخوف، وضعف الموقف، والاستخفاف، ونصيحة سلبية من مستشار. وخيارات

السياق	ما ورد
	الوسيط: الاتصال، وفهم الأسباب، وجلسة انفرادية، وشرح العواقب

أفضل الممارسات (ست في ثلاثة محاور)	مضمونها
الإعداد والتحضير	الإعداد الشامل للقضية والأطراف والسياق وبيئة محايدة، ووضع التوقعات الواضحة للأدوار والقواعد والأهداف
إدارة العملية	المرونة مع هيكل واضح، والتوازن بين الحزم في منع السلوك المدمر واللطف مع المشاعر
بناء الحلول	التركيز على المستقبل بدل الماضي، والبناء على نقاط القوة فيما يعمل جيداً

مؤشرات قصيرة المدى (أربعة)	الوصف	طريقة القياس
تحسن التواصل	حديث الأطراف مع بعضهم مباشرة	ملاحظة التفاعل
انخفاض التوتر	تراجع العداء والانفعال	لغة الجسد ونبرة الصوت
زيادة الفهم	فهم أفضل لوجهات النظر	تعبير الأطراف عن فهمهم لبعضهم
توليد خيارات	ظهور أفكار جديدة للحل	عدد الحلول ونوعيتها

- **المؤشرات طويلة المدى (أربعة):** استدامة الاتفاقيات، وتحسن العلاقات، وبناء القدرات على حل النزاعات المستقبلية، والوقاية من النزاعات.

تمييز	الفرق
المقاومة وسوء النية	المقاومة مخاوف مشروعة تُعالج بالتعاطف والتدرج، وسوء النية سبب للفشل وعيب في الشرط الإلزامي
إعادة التأطير للمقاومة وللمشكلة	الأولى تعيد تفسير سلوك الطرف علامةً على الحرص، والثانية تعيد تقديم المشكلة نفسها
دور الوسيط ودور المستشار عند الغياب	الوسيط يتواصل مع الغائب ويفهم أسبابه، والمستشار ينصح موكله بكيفية التعامل مع الغياب

انتهاء الوساطة وصياغة الاتفاق

نوع الانتهاء (ثلاثة)	جوهره	ما يتطلبه
التسوية الكاملة	اتفاق شامل يحقق «رضا معقولاً» لجميع الأطراف، وقد تشمل إعادة هيكلة الملكية والأدوار وآليات القرار	عناصرها: حلول لكل المسائل، والتعويضات إن وجدت، وتوزيع الأصول، والأدوار، ومنع النزاعات، وجدول زمني، ومراقبة
التسوية الجزئية	حل جزء وإحالة الباقي، كتوزيع العوائد مع إحالة تعيين الناظر إلى لجنة عائلية	فوائدها: بناء الثقة، وتقليل التعقيد، وتوفير الوقت، وخلق زخم. وحلول تحدياتها: ربط بين الحلول، وجدول للمتبقي، ولجنة متابعة، وبند لإعادة النظر
بدون تسوية	«أمر طبيعي ومقبول»، وأسبابه: عدم الاستعداد للتنازل، أو اختلاف جوهري في القيم، أو نقص المعلومات، أو ضغوط خارجية	محضر عدم تسوية: ما نوقش وما اتُّفق عليه وما بقي وأسبابه، مع الحفاظ على السرية

- **هيكل محضر التسوية:** مقدمة وتعريفات، ثم وصف موجز للنزاع «دون إعادة فتح الجراح»، ثم الحلول بتسلسل منطقي، ثم أحكام ختامية للتنفيذ والمراقبة.
- **الالتزامات:** واضحة وقابلة للقياس، كزيادة العوائد السنوية بنسبة محددة خلال مدة محددة بدل «تحسين الأداء». والتوازن عدالة نسبية لا مساواة رياضية، مع آليات لحماية الطرف الأضعف: ضمانات مالية، وحق المراجعة والاعتراض، والتظلم، ومنها في الوقف حق المستفيدين في الاطلاع على التقارير.
- **مبدأ SMART بالترتيب المعتمد:** محدد Specific، وقابل للقياس Measurable، وذو صلة Relevant، وقابل للتحقيق Achievable، ومحدد بزمن Time-bound.
- **إضافة توضيحية:** ترد صيغتان للترتيب: الترتيب أعلاه، والترتيب المعروف الذي يقدّم Achievable على Relevant، والمعتمد للاختبار الترتيب أعلاه.
- **بند المستقبل:** الرجوع إلى الوسيط نفسه عند الخلاف على التفسير قبل أي إجراء قانوني.

- **الجداول الزمنية:** طموحة واقعية، ومرونة محسوبة، ونقاط مراجعة: ربع سنوية للأداء المالي وسنوية للاستراتيجية في مثال الأوقاف.
- **العناصر الشكلية الإلزامية (ثلاثة):** البيانات الأساسية كما في الوثائق الرسمية مع رقم الهوية أو السجل، والتواريخ والأماكن مع جدول للمواعيد، والتوقيعات والأختام بحضور شهود أو كاتب عدل ومع ما يثبت صلاحية الموقع عن الشركة.
- **الشكل والتنسيق:** تنسيق مهني، ولغة واضحة يفهمها «أي شخص متعلم» دون مساعدة قانونية، مع تعريف المصطلحات التقنية. ثم التوثيق عبر «تراضي» ليكون سنداً تنفيذياً.
- **الامتثال:** في الشركات موافقة وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية والسجل التجاري والجهات الضريبية. وفي الأوقاف موافقة الهيئة العامة للأوقاف وعدم مخالفة شروط الواقف.
- **الضمانات:** مالية وعينية، وتدرّج في أربع درجات: تحذير رسمي، ثم غرامة، ثم تفعيل الضمانات المصرفية، ثم القضاء أو التحكيم. مع لجنة متابعة وتقارير دورية.

النتيجة	الوقائع الحاسمة	الدرس المستفاد
تم الصلح	تنازل عن حصص مقابل شيك، والمدير موافق لكنه مماطل	تحليل مصلحة المماطلة، وبناء الثقة بالجلسة الانفرادية
تم الصلح	وارث يخرج من حصص موروثة لصالح بقية الورثة	معايير موضوعية للتقييم، وضمان التنفيذ لا الاتفاق الكلامي
لم يتم	شراكة غير مكتوبة في مشروع مدارس، وتعذر الصلح لعدم رغبة الأطراف	عند غياب المستند يُرتكز على الواقع والحوالات والشهود، أو عقد جديد للمستقبل
لم يتم	دين بين شقيقين بعشرات الملايين، والطرف الثاني لم يحضر	عدم الحضور من أكبر معوقات الوساطة
عدول	وارث استأثر بمؤسسة موروثة وأنشأ سجلاً باسمه	الإشارة الحمراء: إنكار الحق والاستيلاء على الأصول، ويوثق الوسيط الانسحاب دون رأي
عدول	الشركة تطالب شركاءها بديون في ذمتهم	قد يلزم خبير مالي مستقل يدقق الحسابات ثم العودة للوساطة
قيد النظر	المطالبة بتوزيع أرباح مبقاة لسنوات، والطرف الثاني ممتنع يحيل إلى المحامي	ما يحتاجه الوسيط والجهات المساندة للمصلح
قيد النظر	تخارج من شركة محاماة دون مستندات، والطرف الثاني يطلب اليمين	مخاطر طلب اليمين والآلية المناسبة للتسوية

تمييز	الفرق
التسوية الجزئية وعدم التسوية	الأولى تنتج محضر تسوية لما اتُّفق عليه، والثانية محضر عدم تسوية يوثق ما أنجز وما بقي
الجوانب الموضوعية والشكلية	الموضوعية مضمون الالتزامات ووضوحها، والشكلية البيانات والتوقيع والتوثيق
الوسيط والمستشار في الصياغة	الوسيط يحوّل الأفكار إلى بنود تعكس إرادة الجميع، والمستشار يراجعها لحماية موكله

تقنيات متقدمة في التفاوض والوساطة

مبادئ نموذج هارفارد (أربعة)	الجوهر والمثال
فصل الأشخاص عن المشكلة	الأطراف «شركاء في مواجهة مشكلة مشتركة»: «أخي مهمل» تصبح «لدينا مشكلة في الالتزام بالمواعيد»
التركيز على المصالح لا المواقف	الموقف «أريد نصف أسهم الشركة»، والمصلحة «التقدير والأمان المالي»
توليد خيارات متعددة	«كبّر الفطيرة» بالعصف الذهني دون تقييم أولي، كإدارة كل أخ فرعاً أو التناوب أو مدير محترف أو بيع فرع
الإصرار على معايير موضوعية	معيار محايد يمنع «صراع الإرادات»، كمتوسط تقييم ثلاثة مقيمين معتمدين أو معادلة الميثاق

- **أصل النموذج:** طُوِّر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، ومرجعه كتاب Getting to Yes لروجر فيشر ووليام يوري.

العادات الست المعيقة	مضمونها
إهمال مشكلة الطرف الآخر	العرض الذي يلبي مصالحه أفضل من بدائله يُقبل برضا
جعل السعر يطغى على غيره	إغفال العلاقة والعقود الضمنية والعملية ومصالح الأطراف الأخرى
ترك المواقف تطغى على المصالح	يتعارض مع التفاوض المبدئي Principled Negotiation
البحث المفرط عن الأرضية المشتركة	يضيّع استثمار الاختلافات كالعقود المشروطة، فلا «تكبر الكعكة»
إهمال BATNA	يعرّض لقبول صفقات سيئة
الفشل في تصحيح الرؤية المنحازة	الانحياز الذاتي وتصورات الخصومة، وعلاجه الوعي والتقييم المحايد

- **BATNA:** أفضل بديل لكل طرف إذا فشل التفاوض. وتقييمه بدقة لنفسك وللطرف الآخر يحدد منطقة الاتفاق الممكن ZOPA، ويعرّف المفاوض بحدوده الدنيا. ومثاله شركة مستهدفة بالغت في سعرها فخسرت الصفقة لأن للمشتري بديلاً.
- **تطبيقات أخرى:** مدير مبيعات أهمل قيود ميزانية العميل فخسره، والدرس أن وقت التسليم أو الدعم قد يكون أهم من السعر. ونزاع عمالي بين ساعات العمل والأجر حُل بمرونة الجدول وعمالة إضافية وقت الضغط. وطرفان استعانا بوسيط محايد قيّم مطالبهما فانكشف الانحياز الذاتي وتقاربا.
- **إضافة توضيحية:** منطقة الاتفاق الممكن هي النطاق الذي يتداخل فيه الحد الأدنى المقبول لدى الطرفين.

قواعد مالهوترا الثماني	مضمونها
إبراز القيمة	تبرير الطلب بحجج موضوعية
تأكيد الجدية	نظرية «تقليل عدم اليقين»
فهم المفاوض المقابل	«اعرف جمهورك»: حوافزه وصلاحياته
اللباقة وحفظ الود	«لا تستهن بأهمية أن تكون محبوباً»
عدم التفاوض لمجرد التفاوض	نظرية «الإرهاق التفاوضي»
تصور الصفقة ككل	«حزمة القضايا» Package Deals للمقايضة
الصورة الكبيرة	«القاعدة الجوهرية والأكثر أهمية»
تجنب الإنذارات النهائية	تجاوزها بلباقة ليتراجع الطرف دون خسارة ماء الوجه

- **كسر الجمود وتوقيت طرح المقترحات:** وردا في محاور البرنامج ولم تُعرض تفاصيلهما كتابةً. والمتصل بكسر الجمود: العصف الذهني، والتدرج، وتجاوز الإنذار، وزخم التسوية الجزئية.

تمييز	الفرق
المعايير الموضوعية والمقارنة المعيارية	الأولى مبدأ يلتزم به الأطراف، والثانية تقنية يستخدمها الوسيط التقييمي
الأرضية المشتركة وبناء الجسور	التحويلية تبني على القيم المشتركة، والعادة الرابعة تحذر من الإفراط في البحث عن المشترك
الانحياز الذاتي وتصورات الخصومة	الأول تقدير المرء لعدالة موقفه، والثاني افتراض سوء نية الآخر

أهم ما يُحفظ

الرقم	دلالته	الرقم	دلالته
103	رقم قرار مجلس الوزراء بتنظيم مركز المصالحة	1434/4/8هـ	تاريخ القرار، عام 2013
132	رقم المرسوم الملكي لنظام الشركات، مسبوقاً بحرف الميم	1443/12/01هـ	تاريخ نظام الشركات
المادة 70	المرافعات: تدوين الصلح في محضر الدعوى	المادة 45	التحكيم: إثبات التسوية بحكم
المادة 2	التحكيم: استثناء الأحوال الشخصية	المادة 13	قواعد المصالحة: الإحالة من المحاكم
المادة 11	نظام الشركات: الميثاق العائلي	20 ديسمبر 2018	اعتماد اتفاقية سنغافورة
7 أغسطس 2019	فتح التوقيع على الاتفاقية	30 ثم 60 يوماً	تفاوض ثم وساطة في الشرط المتدرج
60 يوماً	نموذج العقد التجاري	45 يوماً	نموذج الوقف
90 يوماً	نموذج العقد الشامل	4 مبادئ	نموذج هارفارد
6 عادات	معيقات المفاوضين	8 قواعد	مالهوترا
5 خصائص	الوساطة	4 مستويات	النموذج الجليدي
3 أنواع	انتهاء الوساطة	4 درجات	تدرّج الضمانات

مفهومان يكثر الخلط بينهما	الفرق
الوساطة والصلح في «بديل»	الفيصل وجود وثيقة الصلح؛ المصلح يدرس ويقترح
الوسيط والمستشار	الوسيط محايد للعملية، والمستشار لطرف واحد وخارج الجلسات
الوسيط التقييمي والمحكّم	الأول يقترح ولا يفرض، والثاني يصدر قراراً ملزماً
اتفاقية الوساطة وشرطها	الاتفاقية تنظم العملية قبل الجلسات، والشرط بند يُكتب قبل النزاع
Paraphrasing و Reframing وإعادة التأطير	تأكيد الفهم، وتحييد العبارة الهجومية، وزاوية جديدة للمشكلة
التسهيلية والتحويلية	الأولى حل بأيدي الأطراف، والثانية تغيير العلاقة ذاتها
الفصل الزمني والإيقاف المؤقت	الأول قد يؤجل الجلسة، والثاني استراحة قصيرة أثناءها
عدم التسوية والعدول	الأول لم يُتوصل فيه لاتفاق، والثاني انسحاب طوعي لمقدم الطلب
BATNA وZOPA	الأول بديل كل طرف، والثانية مساحة التقاء الطرفين
هارفارد للوساطة وهارفارد للتفاوض	الأول تعريف للوساطة، والثاني نموذج بمبادئ أربعة

إحصاءات البرنامج: طرق التسوية عبر الأجيال الثلاثة

- **الطرق الأربع:** تحكيم جهة خارجية، وبين أفراد العائلة، ومجلس الإدارة، والسلطات المختصة كالمحكمة.
- **الدلالة:** تميل المنشآت العائلية بغض النظر عن الجيل إلى إبقاء النزاع بين أفراد العائلة أو مجلس الإدارة قبل طلب مساعدة خارجية، وتفضّل الأجيال الأكبر سناً اللجوء إلى السلطات المختصة. ولم تُعرض نسب رقمية.